РЕКЛАМА

Дело № 33-1248/2022

Номер дела: **33-1248/2022**

УИН: **25RS0033-01-2021-001091-61**

Дата начала: **17.01.2022**

Дата рассмотрения: **08.02.2022**

Суд: **Приморский краевой суд**

Судья: **Рябенко Елена Мухамедзяновна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прок.Черниговского р-на		
ОТВЕТЧИК	Адм.Черниговского м/р, МБОУ "СОШ №4"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			17.01.2022
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	08.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			14.02.2022
Передано в экспедицию			14.02.2022

Определение

Судья Бурик Ю.В. Дело №33-1248/2022 (2-565/2021)

25RS0033-01-2021-001079-97

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

08 февраля 2022 года город Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда

в составе:

председательствующего судьи Федоровой Л.Н.,

судей Рябенко Е.М., Вишневской С.С.,

при секретаре Якушевской Н.Е.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Черниговского района Приморского края в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Черниговского района, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» с.Монастырище о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности

по апелляционным жалобам администрации Черниговского района, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» с.Монастырище на решение Черниговского районного суда Приморского края от 08.11.2021, которым исковые требования удовлетворены. Суд решил: Обязать администрацию Черниговского района в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище. Обязать МБОУ СОШ №4 с.Монастырище в течение шести месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского района оснастить здание, расположенное по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Монастырище, ДОС 453: обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Заслушав доклад судьи Рябенко Е.М., возражения представителя прокурора Шиш Н.С., судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

прокурор Черниговского района обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц с исковым заявлением к администрации Черниговского района, МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности. В обоснование требований указал, что по результатам проверки исполнения МБОУ СОШ №4 требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений установлены нарушения, об устранении которых главе Черниговского муниципального района 04.06.2021 внесено представление. Сослался на то, что принимаемые должностными лицами органов местного самоуправления меры в указанной сфере недостаточны, просил возложить на администрацию Черниговского района в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу обязанность осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище, а на МБОУ СОШ №4 с.Монастырище возложить обязанность в течение

шести месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского района устранить указанные нарушения.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении.

В силу ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено судом в отсутствие ответчиков, представлен письменный отзыв об отказе в иске.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласились ответчики, администрацией Черниговского района и МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище поданы апелляционная жалоба, в которых ставится вопрос об отмене решения суда как постановленного с нарушением норм процессуального права и в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела. Указано, что суд первой инстанции не учел, что установленный в предписании срок (до 20.01.2022) на день подачи иска в суд и день вынесения судебного решения не истек; бюджетные ассигнования на указанные цели включены в проект бюджета на 2022 год, поэтому полагают, что подача иска является необоснованной, преждевременной мерой прокурорского реагирования. Ответчиками выполняются плановые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости образовательного учреждения, включая применение комплексных средств защиты. Требование об оснащении образовательного учреждения двумя металлоискателями заявлено прокурором необоснованно, так как на момент проверки имелись такие средства защиты и имеются в настоящее время.

Отсутствует фактическая возможность оборудовать на первом этаже здания помещения для охраны, примененные судом положения свода правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009.Общественные здания и сооружения», утверждённые Приказом Минрегиона от 29.12.2011 № 635/10, не подлежат применению к образовательному учреждению, построенному до введения указанных правил.

В возражениях на апелляционные жалобы истцом указано на необоснованность их доводов, а также на недостаточность мер, принимаемых должностными лицами органов местного самоуправления в сфере образовательной деятельности по усилению безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования. Просил решение оставить без изменения.

В суде апелляционной инстанции представитель прокурора не согласилась с доводами апелляционных жалоб, просила оставить решение суда без изменения.

Представители ответчиков, извещённые о времени и месте судебного заседания, в суд апелляционной инстанции не явились, дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков на основании ст.ст. 167, 327 ГПК РФ.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы, не находит оснований, предусмотренных положениями ст.330 ГПК РФ, для отмены решения суда первой инстанции.

В силу ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение обязано выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления своей деятельности и находящихся в его собственности или принадлежащих ему на ином законном основании.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта; под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек (п.6 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ).

В ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ также установлена обязанность органов местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий противодействие терроризму, под которым, согласно п.4 ст.3 его, понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, учредителем МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище и собственником ее имущества является Черниговский муниципальный район, функции и полномочия учредителя от имени Черниговского муниципального района исполняет администрация Черниговского района.

Согласно паспорту безопасности учреждения объект относится к третьей категории опасности.

В ходе проведенной прокуратурой Черниговского района Приморского края проверки исполнения МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории, предусмотренные п.25 Требований: не обеспечена охрана объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; не оборудовано на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) не оснащен стационарными или ручными металлоискателями.

По результатам проверки 04.06.2021 главе администрации Черниговского района, директору МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище вносились представления об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, которые в настоящее время не устранены.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что осуществление деятельности учреждения в отсутствие охраны объекта (территорий) надлежащими сотрудниками, оборудованного на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, стационарных или ручных металлоискателей не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы, ввиду чего судом возложена обязанность на администрацию Черниговского района как орган местного самоуправления в установленный судом срок выделить денежные средства на устранение нарушений, а на МБОУ СОШ № 4 с.Монастырище - обязанность в установленный строк устранить их.

Судебная коллегия соглашается с указанными выше выводами суда первой инстанции, оснований для их переоценки не имеется.

Как следует из доводов апелляционных жалоб, администрация Черниговского района не отрицает наличия у нее обязанности по устранению выявленных прокуратурой нарушений, ссылается на то, что исковые требования заявлены прокурором преждевременно, поскольку срок, установленный в предписании для их устранения – 20.01.2022, еще не истек, указывает на то, что бюджетные ассигнования для устранения нарушений предусмотрены в бюджете на 2022 год.

Действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями, истечением или достаточностью срока для устранения нарушений такого обеспечения.

Вопреки доводу апелляционной жалобы осуществление деятельности учреждения с нарушениями требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности не обеспечивает безопасность объекта, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая устойчивость объекта, постоянный контроль и возможность своевременного предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении лиц, находящихся в учреждении.

Учитывая, что устранение нарушений требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности в образовательной организации является обязательной в силу закона, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии фактической возможности оборудовать на первом этаже помещения объекта помещения для охраны, о неприменимости требований положения свода правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009.Общественные здания и сооружения», утверждённые Приказом Минрегиона от 29.12.2011 № 635/10 отклоняются судебной коллегией, поскольку не являются основанием для освобождения образовательного учреждения от возложенной законом обязанности по устранению нарушений требований к антитеррористической защищенности.

Нормы указанного свода правил являются императивным предписанием в отношении образовательных учреждения.

Кроме того, работы по устранению выявленных нарушений не требует проведения реконструкции или капитального ремонта здания учреждения.

Доводы апелляционной жалобы о наличии в образовательном учреждении двух металлоискателей не влечёт отмены решения в части возложения обязанности оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями, поскольку ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих наличие указанных средств защиты на момент проведения проверки, а также их наличия в настоящее время.

Доводы апелляционной жалобы не могут повлиять на законность, обоснованность оспариваемого решения суда, поскольку не опровергают выводы суда и не подтверждают неправильного применения судом правовых норм.

При установленных обстоятельствах судом первой инстанции нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено.

Руководствуясь ст.328, ст.329 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Черниговского районного суда Приморского края от 08.11.2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы администрации Черниговского района, муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» с.Монастырище – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное апелляционное определение составлено 09.02.2021.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».